

أولاً: حسابات ودائع العملاء

1. تنظيم فتح حسابات الودائع الشخصية: -

1/1 يجب على جميع البنوك استكمال واستيفاء المعلومات والعقود والمستندات المبينة أدناه لجميع أنواع حسابات الودائع الشخصية المفتوحة لديها سواء كانت للمقيم في قطر أو غير المقيم، مع مراعاة التقيد بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2/1 المعلومات الأساسية عن العملاء التي يجب أن تتضمنها نماذج وعقود فتح الحساب:

- اسم العميل بالكامل كما هو في جواز السفر أو البطاقة الشخصية بالنسبة للمقيمين والقطريين.
- رقم جواز السفر أو البطاقة الشخصية وتاريخ الصلاحية.
- الجنسية.
- تاريخ ومكان الميلاد.
- المهنة ومكان العمل.
- مكان الإقامة.
- العنوان البريدي للمراسلة.
- توقيع العميل أو بصمته مع توقيع معرف البصمة كما في بطاقة نموذج التوقيع.
- اسم الكفيل وعنوانه أو جهة العمل للمقيمين في قطر.
- التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1995 على المعاملات الخاصة بالقطريين التي تجرمها البنوك معهم والنص كالتالي "يجب على جميع البنوك العاملة في دولة قطر الالتزام بإثبات رقم البطاقة الشخصية أو الرقم الشخصي المدون على شهادة الميلاد باعتباره المستند الرسمي الوحيد لإثبات الشخصية على جميع المعاملات الخاصة بالقطريين التي تجرمها البنوك وعدم الاعتماد بأي مستند آخر لإثبات الشخصية.

كل من خالف من العاملين في البنوك الالتزام المنصوص عليه آنفاً يكون محالاً للمساءلة الإدارية، ويوقع عليه الجزاء التأديبي المناسب وفقاً للأنظمة القانونية المتبعة".

3/1 المستندات الواجب إرفاقها بنماذج وعقود فتح الحساب:

- نسخه كاملة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية سارية الصلاحية.
- صور شخصية لأصحاب البصمات.
- نسخ من التوكيلات وكتب التفويض بالتوقيع، المقدمة من أصحاب الحساب.

4/1 العقود الواجب استيفائها:

1/4/1 يجب استيفاء عقود خاصة للودائع تحدد فيها جميع الشروط والقواعد المحددة لطبيعة كل حساب والمنظمة لإدارته وجميع معاملات السحب والإيداع عليه حسب نوعه ومعدلات أو سياسة

احتساب الفوائد أو الأرباح عليه، مع مراعاة عدم مخالفة أي من هذه الشروط والقواعد لقوانين وتعليمات المصرف المركزي أو لأحكام ومواد القانون المدني والتجاري.

2/4/1 يجب التمييز بين ثلاثة أنواع من العقود حسب الوضع القانوني:

- الحسابات الفردية: (لفرد واحد) ويجب أن يكون لها عقد فتح حساب فردي.
- الحسابات المشتركة: (لأكثر من فرد) ويجب وجود عقود خاصة بها، يحدد بها ما يلي:-
- بيانات ومعلومات كاملة عن جميع الشركاء مؤيدة بالمستندات اللازمة كما سبق بيانه في البند (2/1).
- نوعية الحساب المشترك وحصص المشاركة والمفوضين بإدارته والتوقيع عليه من قبل الشركاء.
- كيفية التصرف في إدارة الحساب وفي الحصص المحددة وملكيته عند وفاة أحد الشركاء بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والقانون المدني والتجاري.
- حسابات القصر: يجب وجود عقود خاصة بها يراعى فيها ما يلي:-
- أن يتم فتح الحساب باسم القاصر من قبل وليه الجبيري أو الوصي أو القيم عليه مع أخذ بيانات ومعلومات كاملة عن القاصر والولي أو الوصي ونسخ من المستندات المؤيدة كما سبق بيانه في (2/1).
- التحقق من عمر القاصر استناداً إلى هويته على أن يدون تاريخ ميلاده في العقود وجميع الأوراق والنماذج المستخدمة في التعامل على الحساب.
- إيقاف التعامل على الحساب من قبل الولي أو الوصي فور بلوغ القاصر سن الرشد.
- واستيفاء عقود ونماذج جديدة تثبت الوضع الجديد للحساب.
- لا يجوز للوصي على أموال القاصر أن يسحب من الحساب بأكثر من المسموح به إذا تم تحديد ذلك في حكم صادر من قبل المحكمة المختصة.
- يجب مراعاة جميع أحكام الشريعة الإسلامية والقانون المدني والتجاري.

5/1 كشوف حسابات العملاء:

1/5/1 يجب أن تتطابق أسماء الحسابات المثبتة على كشوف الحسابات والإشعارات المرسلة للعملاء مع الأسماء المثبتة في عقود ونماذج فتح الحساب والمثبتة في السجلات والبطاقات بالبنك والتقيد بإصدار وإرسال كشوف حسابات شهرية لجميع الحسابات الجارية وكشوف نصف سنوية لحسابات التوفير.

2/5/1 في¹ ضوء رغبة بعض البنوك العاملة بالدولة في تزويد عملائهم بكشوف الحسابات الكترونياً بدلاً من النسخ الورقية. يجب على جميع البنوك استيفاء موافقة العملاء الراغبين في ذلك والالتزام بكافة القوانين ذات الصلة وكافة تعليمات المصرف المركزي وبصفة خاصة تعليمات مخاطر

¹ تعميم رقم 103/2013 تاريخ 2013/12/17 (إلى جميع البنوك)

تكنولوجيا المعلومات لاسيما ما يتعلق بالحد من مخاطر تسرب المعلومات والحماية من الاختراقات والاحتفاظ بالمستندات للفترة القانونية. ويؤكد المصرف على وجوب تشفير أي بريد الكتروني يتم إرساله للعملاء بحيث لا يتضمن أي معلومات عن العميل بشكل واضح وبما يتماشى مع تعليمات مخاطر تكنولوجيا المعلومات سالفة الذكر. وفي حال رغبة بعض العملاء في استلام كشوف حساباتهم ورقياً، تكون الكشوف الدورية بدون رسوم، والحد الأقصى للرسوم على كل كشف تالي هو 10 ريالاً قطرية وفقاً لما ورد بالملحق رقم (155).

6/1 عدم فتح أكثر من حساب رئيسي للعميل الواحد²:

استناداً للمادة (1) من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بشأن مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية فقد تقرر ضرورة إتباع البنوك ما يلي:

1/6/1 عدم فتح أكثر من حساب رئيسي للعميل الواحد إلا في الحالات التي تتطلبها القوانين والأحكام القضائية أو أنظمة ولوائح المؤسسات الحكومية وبخلاف ذلك ينبغي أن يقتصر الأمر على فتح حساب رئيسي واحد تتفرع منه حسابات فرعية يعطي لكل منها (رمز فرعي) حسب نوع الحساب والغرض منه.

2/6/1 العمل على تعديل وضع الحسابات الرئيسية المتعددة المفتوحة حالياً للعملاء - إن وجدت - طبقاً لما هو موضح أعلاه خلال مهلة لا تتجاوز نهاية العام الجاري 2013.

3/6/1 نظراً³ لطبيعة بعض الشركات الكبرى وتعدد مشروعاتها وحساباتها يرجى العلم بأنه يمكن استثناء حسابات بعض هذه الشركات وفتح أكثر من حساب لها شريطة الآتي:

- 1- أن يتم ذلك في أضيق الحدود وحسب مقتضيات أعمال هذه الشركات وألا يكون ذلك القاعدة في التعامل بل هو الاستثناء.
- 2- أن يتم ربط هذه الحسابات بحيث يبدو العميل كوحدة واحدة ويظهر المركز الإجمالي الموحد الذي يضم كافة التزاماته تحت رقم سري واحد.
- 3- أن يتم ربط هذه الحسابات بالمشروعات الخاصة بها ربطاً واضحاً ومحدداً.

2. إجراءات فتح الحسابات:

1/2 فتح الحساب الجاري:

1/1/2 على البنك قبل فتح الحساب الجاري معرفة العميل ومدى التزامه بالتعليمات الخاصة بالشيكات المرتجعة.

2/1/2 التقيد بالتعليمات الصادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن فتح الحسابات.

² تعميم رقم 2013/19 تاريخ 2013/3/17 (إلى جميع البنوك)

³ تعميم رقم (2014/14) تاريخ 2014/2/16 (إلى جميع البنوك).

- 3/1/2 يجوز فتح حسابات للشركات الأجنبية التي لا تمارس نشاطاً في قطر، شريطة أن تبرز هذه الشركات الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأم، مثل قيد سجل تجاري، وكذلك توفير شهادة من البنك في البلد الأم تثبت تعاملاته المالية، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- 2/2 عدم السماح للتعامل باستخدام الشيكات للسحب من حسابات التوفير.

3. الودائع بالبنوك الإسلامية / نسب المضاربة ومعدلات الأرباح:

- 1/3 قبول الودائع بأسلوب التورق (المربحة العكسية)⁴:
- استناداً إلى إجماع الغالبية العظمى من هيئات الفتوى والرقابة الشرعية لدى البنوك الإسلامية العاملة بقطر، وفي ضوء ما ورد بالمعيار الشرعي رقم (30) الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تقرر ما يلي:-
- 1/1/3 يحظر على البنوك الإسلامية قبول الودائع من العملاء بأسلوب التورق أو ما يعرف بالمربحة العكسية، ويستمر العمل بالأسلوب الحالي القائم على المضاربة الشرعية.
- 2/1/3 استثناءً لما ورد بالفقرة (1/1/3) يمكن استخدام أسلوب التورق في قبول ودائع من البنوك والمؤسسات المالية فقط وليس من الفئات الأخرى من العملاء، وذلك لأغراض توفير السيولة وفي حالات الضرورة الأخرى التي تقدرها هيئة الرقابة الشرعية بكل بنك، على أن يكون ذلك وفقاً لسياسة مكتوبة ومقررة من هيئة الرقابة الشرعية بالبنك.
- يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه (2008/5/7).
- 2/3 يجب الإعلان بصورة واضحة عن نسب المضاربة التي سيحصل عليها البنك في بداية كل فترة مالية، وإعلام مصرف قطر المركزي بهذه النسب، وفي حالة إذا ما رغب البنك في تغيير هذه النسب خلال العام، فعليه الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.
- 3/3 يجب الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي المسبقة على معدلات الأرباح التي قرر احتسابها على الودائع المختلفة قبل توزيعها على أصحاب الودائع.

4. استحداث نوع من أنواع الودائع⁵:

- يجب الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي المسبقة على استحداث أي نوع من أنواع الودائع وذلك من خلال التقدم بطلب للمصرف قبل البدء في التنفيذ أو الإعلان عنها، وعلى البنوك تحري الدقة والشفافية في إيضاح طبيعة المنتج الجديد ومخاطره من خلال شرح وافي له سواء في الإعلانات التي يصدرها البنك أو في العقود والمستندات التي يبرمها مع العملاء.

⁴ تعميم 2008/71 تاريخ 2008/5/7 (البنوك الإسلامية).

⁵ ملاحظة: يجب الالتزام بمواد قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012 بشأن حماية العملاء بوجه عام (من المادة 140 - المادة 144) من الباب الرابع الفصل الأول

5. فتح حسابات للشركات التي تسعى للحصول على تراخيص في المنطقة الحرة لواحدة العلوم والتكنولوجيا:

1/5 بالإشارة الى كتاب رئيس مجلس إدارة واحة العلوم والتكنولوجيا تاريخ 2006/3/12 بشأن فتح حسابات الى الشركات التي تسعى للحصول على تراخيص في المنطقة حسب المادة (5) من القانون رقم 36 لسنة 2005 الخاص بإنشاء منطقة حرة لواحدة العلوم والتكنولوجيا، يرجى العمل على فتح حسابات لديكم للشركات التي حصلت على تراخيص من قبل مجلس إدارة الواحة للعلوم والتكنولوجيا إعمالاً بالقانون رقم 36 لسنة 2005 مع مراعاة تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2/5 بالإشارة⁶ إلى القانون رقم (36) لسنة 2005 بإنشاء منطقة حرة لواحدة العلوم والتكنولوجيا، وبناءً على كتاب السيد/ رئيس مجلس إدارة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا رقم QSTP/QB/20/18 بتاريخ 12 يناير 2020، يرجى العمل على فتح حسابات للشركات تحت التأسيس الحاصلة على موافقة مبدئية صادرة بموجب خطاب رسمي من قبل مجلس إدارة الواحة موجه إلى البنك المعني على أن تتقيد الشركة مقدمة الطلب بتزويد البنك بشهادة تسجيلها ورخصة المنطقة الحرة والمستندات الأخرى المطلوبة خلال مدة أقصاها شهرين لتفعيل الحساب، مع مراعاة الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإرشادات التكميلية الخاصة بها عند فتح أي حساب أو إجراء أي معاملات.

6. الحسابات المقيمة والحسابات غير المقيمة:-

يوجد لهذه الحسابات تعريف في تعليمات تعبئة ملحق رقم (113) من البيان الشهري للموجودات والمطلوبات الجديد.

7. استغلال الحسابات الشخصية لأغراض تجارية⁷:-

بالإشارة الى تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الواردة بالصفحة رقم (131) من كتاب التعليمات للبنوك حتى سبتمبر 2013 بشأن الموضوع أعلاه، لوحظ في الآونة الأخيرة وجود كثير من الحسابات الشخصية تستغل لأغراض تجارية نتيجة عدم التزام كثير من البنوك بتفعيل التعليمات المشار إليها والتي تقضي بعدم استمرار فتح الحساب الجاري لأي فرد إذا ما تبين أنه يستغل حسابه في أغراض تجارية مع إخطار المصرف المركزي بالحسابات المخالفة مع المستندات المؤيدة لذلك لكي يقوم المصرف بتحويلها الى وزارة الاقتصاد والتجارة. وبغرض تفعيل هذه التعليمات يتعين على البنوك الالتزام بالتالي:

1/7 يجب أن يشمل نموذج فتح الحساب الشخصي على البيانات الإضافية التالية:

1/1/7 مهنة طالب فتح الحساب مع الاحتفاظ بنسخة من المستندات المؤيدة.

⁶ التعميم رقم 2020/3 تاريخ 2020/2/2 (الى جميع البنوك).

⁷ التعميم رقم 2007/225 تاريخ 2007/11/11 (الى جميع البنوك)

2/1/7 الغرض من فتح الحساب على ألا يخرج عن نطاق الأغراض الشخصية (مثل حساب الراتب - أو لأغراض شخصية أخرى).

3/1/7 إفصح طالب فتح الحساب عن المصادر الرئيسية للتدفقات النقدية بالحساب.

4/1/7 تعهد من طالب فتح الحساب بأن يقتصر استخدامه للحساب على مصالحه وأغراضه الشخصية المفصح عنها وعدم استغلاله الحساب بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أغراض تجارية وأن من حق البنك إذا ما تبين له مخالفة صاحب الحساب لهذا التعهد أن يتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة تمهيداً لإقفال الحساب.

5/1/7 إقرار من طالب فتح الحساب بصحة البيانات الواردة بنموذج فتح الحساب ومسئوليته القانونية عنها.

2/7 يجب وضع آلية ونقاط مراجعة لدى كل بنك لمراجعة حركة الحسابات الجارية الشخصية للاستدلال على أي حركات تخالف طبيعة الحساب وتدفقاته النقدية والأغراض الشخصية حسب المفصح عنه في نموذج فتح الحساب.

3/7 يجب وضع سياسات وإجراءات محددة للتعامل مع ما يتم اكتشافه من مخالفات على الحسابات الشخصية، يراعى فيها المرونة والتدرج في الإجراءات المتخذة ضد العميل المخالف بدءاً من إنذاره رسمياً ومطالبته بتصحيح الأوضاع وانتهاءً باتخاذ إجراءات إقفال الحساب، وفي جميع الأحوال يجب على البنك إبلاغ المصرف المركزي بجميع الحالات المخالفة فور اكتشافها وإيضاح الإجراءات المتخذة في كل حالة وأن يكون ذلك مشفوعاً بالمستندات المؤيدة للمخالفات.

4/7 لا تُخل هذه التعليمات بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويتعين على البنوك إبلاغ وحدة المعلومات المالية إذا اكتشفت أن استخدام صاحب الحساب لحسابه الشخصي في أغراض تجارية يتضمن شبهة غسل أموال.

يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه 2007/11 وسيقوم المصرف المركزي بتوقيع جزاءات وغرامات مالية على البنوك المخالفة وفقاً لأحكام المادة (216) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012.

8. رفع مستوى التوعية لدى عملاء القطاع المصرفي في الدولة:-

في إطار سعي مصرف قطر المركزي لرفع مستوى التوعية لدى عملاء القطاع المصرفي في الدولة وذلك تحقيقاً للسياسة المرسومة، لذا يرجى من جميع البنوك ضرورة العمل بالآتي:-

1/8 تخصيص أرقام (خط ساخت - Hot line) للإبلاغ عن العمليات ذات المخاطر التي تتم على حساب العميل من خلال بطاقة الصراف الآلي، على مدار 24 ساعة، وعلى أن تكون تلك الأرقام منفصلة عن مركز الاتصال "Call Center" التابع لكل بنك.

2/8 إضافة عبارة باللغتين العربية والانجليزية على جميع الرسائل القصيرة SMS التي ترسل للعملاء بعد كل عملية منفذه على حساباتهم، ويكون نصها كالاتي (للاستفسار الرجاء الاتصال على هاتف رقم: 44456352).

3/8 بث ذات العبارة عبر شاشات أجهزة الصراف الآلي التابعة لكل بنك والخدمات المصرفية المقدمة عبر الانترنت أو من خلال الوسائل الاعلانية الخاصة بكل بنك.
للاستفسار يرجى التنسيق مع إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات على الأرقام التالية: 44456369 / 44456352.

9. منتجات الودائع المهيكلية⁸:-

لوحظ في الآونة الأخيرة أن بعض البنوك التجارية والإسلامية تتقدم بطلبات للموافقة على طرح ودائع مهيكلية لعملائها بحيث تدرج ضمن ودائع العملاء في المركز المالي للبنك وتكون الفائدة أو العائد عليها مرتبط بمؤشرات أو منتجات استثمارية بالأسواق ، ويشترط لضمان رأس مال هذه الودائع بقاء الوديعة حتى تاريخ الاستحقاق المحدد أو تعريض جزء من رأس المال للخسارة في حالات السحب قبل الاستحقاق، وهو ما يخالف طبيعة الودائع الأخرى التي تقبلها البنوك من العملاء وفقاً للإطار التقليدي أو الإسلامي لها، الأمر الذي يؤدي إلى الخلط بين الودائع التقليدية أو الإسلامية المرتبطة بمخاطر المركز المالي للبنك وبين ودائع استثمارية مرتبطة بأداء الأسواق. وحفاظاً على حقوق المودعين ولضمان الشفافية وانضباط السوق ولدواعي الاستقرار المالي ولتجنيب الجهاز المصرفي للمخاطر القانونية ومخاطر العمليات المحيطة بهذا النوع من المنتجات المركبة والمعقدة، قرر مصرف قطر المركزي حظر عرض وإدراج هذا النوع من المنتجات للعملاء ضمن حسابات الودائع بالمركز المالي للبنك، ويمكن للبنك الذي يرغب في طرح هذا النوع من المنتجات أن يطرحه كمنتج استثماري ضمن أنشطة الاستثمار للغير المدرجة خارج المركز المالي للبنك شريطة أن يفصح بشكل واضح للعملاء عن طبيعة هذه الاستثمارات ومخاطرها وخصوصيتها كمنتجات مستقلة عن ودائع العملاء بمركزه المالي وأن يلتزم البنك في ذلك بتعليمات الاستثمارات لصالح العملاء.

10. تنظيم إجراءات توزيع التركات⁹:-

حرصاً من مصرف قطر المركزي على تسهيل عملية توزيع التركات، على البنوك الالتزام بتعليمات تنظيم إجراءات توزيع التركات التالية:

1/10 ضرورة التزام البنوك بالمدة الزمنية المحددة بالرد على الكتب الواردة من المحكمة.

2/10 ضرورة التزام البنوك بتنفيذ جميع الأوامر الواردة بالكتب الواردة من المحكمة.

⁸ تعميم رقم 2014/57 تاريخ 2014/7/2 (إلى جميع البنوك).

⁹ تعميم رقم 2025/1 تاريخ 2024/12/31 (إلى جميع البنوك).

3/10 قيام البنوك بتزويد الهيئة العامة لشؤون القاصرين - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ببيان واضح

وتفصيلي عن جميع الأرصدة المالية باسم المتوفي، وذلك بعد أن تزود الهيئة البنوك بنسخة من شهادة

الوفاة ومن التقرير الطبي، وتشمل:

- الحسابات التالية والتي: تعود للمتوفي حصراً، حسابات الشركات المملوكة من المتوفي بشكل كامل، الحسابات التي تعود لقاصر من أبنائه بولاية/وصاية العميل المتوفي، والمبالغ النقدية المتوفرة بهذه الحسابات، وبيان الأرصدة المحجوزة وسبب حجزها.
- الحسابات التالية دون ذكر رصيد هذه الحسابات: قائمة بالحسابات المشتركة بين العميل المتوفي وآخرين، حسابات الشركات المملوكة جزئياً من قبل العميل المتوفي.
- الودائع والمحافظ الاستثمارية مع ذكر تاريخ استحقاقها، وتزويد الهيئة بالعقود والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، ولا تكسر إلا بأمر من المحكمة.
- في حال تم طلب كسر الوديعة المقيدة باسم المتوفي بقرار من المحكمة قبل تاريخ استحقاقها (مع تزويد البنوك من قبل الهيئة بصورة عن قرار المحكمة)، تلتزم البنوك بكسرها فقط بعد التوضيح بكتاب رسمي للمحكمة بما سيترتب على ذلك الكسر من خسارة للفوائد/الأرباح و/أو فرض رسوم على ذلك حسبما ينطبق ذلك لدى كل بنك، وأن ذلك سيؤدي إلى التخفيض من مبلغ الوديعة (في حال وجود رسوم كسر وديعة) وعدم استلام الفوائد/الأرباح مع بيان قيمة هذه البنود، وأنه في حال الانتظار لتاريخ استحقاقها فلا يتم تقاضي أية رسوم ولا تخسر الوديعة أية فوائد/أرباح، مع التزام البنك بشكل تام بما جاء في العقود الموقعة مع العميل المتوفي وتزويد المحكمة بنسخة منها.
- الالتزامات بنوعها كمدین أو كفيل العائدة للعميل المتوفي والضمانات مقابل منح هذه الالتزامات، مع ذكر قيمتها وقيمة القسط وإن كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، وإن كانت مؤمنة فهل قام البنك بمخاطبة شركة التأمين لسداد الدين.
- عدم التأخر في سداد الدين وذلك للديون المؤمنة.
- العقارات المسجلة باسم البنك تحت معاملة للمتوفي.
- تسهيل الاستعلام عن الأرصدة في الفروع الخارجية وذلك بعد استيفاء المستندات والشروط المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاضعة لها هذه الفروع الخارجية في الدول التي تعمل بها.
- العقارات المرهونة باسم المتوفي، مع إعلام الهيئة بما عليها من قيود وسبب هذه القيود.
- الصناديق الحديدية.
- القضايا المقامة على العميل من قبل البنك وأسباب رفع تلك القضايا.

4/10 على البنوك اعتماد تفويض المحكمة لأحد الورثة أو من يفوضه القاضي لإدارة أموال التركة ومراجعة

كافة البنوك وتسهيل مهمة المفوض لعمليات السحب والایداع وصرف قيمة الشيكات الخاصة بممتلكات

المتوفي وجميع المعاملات التي تتطلب إدارة التركة، وعلى البنوك التواصل مع المفوض (تقوم المحكمة

بإضافة رقم الجوال للمفوض في كتاب المحكمة حتى يتسنى للبنك التواصل معه) بضرورة زيارة البنوك

لاستكمال تحديث البيانات وإضافة توقيعه في حسابات المتوفى، وإرشاده بالإجراءات البنكية المطلوبة، وذلك لتلافي أي تأخير في أداء مهمة المفوض.

5/10 قيام البنوك بتنفيذ قرار المحكمة فيما يتعلق بجرد وحصر المبالغ المالية مع سرعة تحويلها إلى وعاء التركة بالهيئة العامة لشؤون القاصرين.

6/10 على البنوك القيام بإجراء التحويلات اللازمة فور استلامها بيان بأسماء الورثة (المستفيدين) وأرقام الحسابات الدولية (IBAN) الخاصة بهم وتحديد المبلغ المطلوب تحويله لكل وارث (مستفيد).

على البنوك والمصارف الالتزام بهذه التعليمات من تاريخ إصدارها، مع الاستمرار بالعمل بالتعاميم التي تحمل الأرقام التالية:

■ 2012/58 تاريخ 2012/7/5.

■ 2011/87 تاريخ 2011/11/14.

■ 2010/33 تاريخ 2010/4/8.

■ 2013/91 تاريخ 2013/10/27.

11. تعليمات إنشاء وعمل حساب ضمان التطوير العقاري¹⁰:-

بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وعلى القانون رقم 5 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وعلى القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، لتنظيم تعامل البنوك بحسابات الضمان لغايات التطوير العقاري ووضع الضوابط المنظمة للتعامل بهذه الحسابات والرقابة عليها، يتضمن الملحق رقم (162) تعليمات إنشاء وعمل حسب ضمان التطوير العقاري.

على جميع البنوك الالتزام بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه، وتُمنح البنوك فترة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وتهيئة أنظمتها. وسيتم فرض الجزاءات المقررة وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012 على جميع البنوك المخالفة.

¹⁰ تعميم رقم 2025/2 تاريخ 2025/2/5 (إلى جميع البنوك).